

2.9.2026

לכבוד
הלשכה המשפטית
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

הנדון: אפליקציית Better Rail, מכתב ההתראה מטעם רכבת ישראל והפערים בערוצי המידע המוסדרים, אחריות משרד התחבורה בפן המשפטי ובפן הנגשת המידע

מצ"ב: מכתב ההתראה מטעם רכבת ישראל מיום 9.8.2026; מכתב התגובה מטעם הח"מ מיום 31.8.2026

שלום רב,

1. הח"מ מייצג את מר גיא טפר, ממפתחי אפליקציית Better Rail (להלן: "בטר רייל"), אפליקציה חנימית, ללא פרסומות ובקוד פתוח, המגישה לציבור מידע על שירותי רכבת ישראל. מצורפים למכתב זה מכתב ההתראה מטעם רכבת ישראל מיום 9.8.2026 ומכתב התגובה מטעם הח"מ מיום 31.8.2026, והם מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. פנייה זו מופנית ללשכה המשפטית של משרד התחבורה בשל אחריותה הכפולה בפרשה: האחריות לפן המשפטי של התנהלות רכבת ישראל, חברה ממשלתית הפועלת בתחום אחריות המשרד, והאחריות להנגשת נתוני התחבורה הציבורית בישראל.

2. רכבת ישראל ידעה על פעילות בטר רייל לאורך שנים. ביום 22.6.2026 פנתה הרכבת לבטר רייל, הודיעה על כוונתה להסדיר ולחסום את ממשקיה, והפנתה אותה לקבלת המידע "באופן רשמי ומוסדר" באמצעות משרד התחבורה. בטר רייל פעלה בהתאם, וביום 16.7.2026 הודיעה ביוזמתה כי היא מצויה בתהליך מעבר לערוצי GTFS ו-SIRI, תוך שהיא מציגה פערים מהותיים שהתגלו בהם. חרף זאת, ביום 9.8.2026 נשלח למרשי מכתב ההתראה המצורף.

3. מכתב ההתראה מייחס למרשי, אדם פרטי המפעיל שירות חנימי בקוד פתוח, עבירות פליליות לפי חוק המחשבים, גזל סוד מסחרי, התעשרות שלא כדין והפרת זכויות קנייניות, ודורש את הסרת האפליקציה כולה בתוך שבעה ימים. כמפורט במכתב התגובה, לטענות אין בסיס עובדתי או משפטי: אין זכות קניינית בעובדות ובנתונים (סעיף 5(4) לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007; ע"א 8485/08 The FA Premier League Limited נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט (בית המשפט העליון, 14.3.2010)); מידע ציבורי מוחזק בנאמנות עבור

הציבור והוא קניינו (ע"מ 8282/02 הוצאת עיתון "הארץ" בע"מ נ' מדינת ישראל, משרד מבקר המדינה (בית המשפט העליון); בג"ץ 5870/14 חשבים ה.פ.ו. מידע עסקי בע"מ נ' הנהלת בתי המשפט (בית המשפט העליון)); מידע המוצג לציבור אינו סוד מסחרי; ופנייה לשרת פתוח, ללא עקיפת מנגנון הרשאה, אינה חדירה לחומר מחשב.

4. משלוח מכתב מסוג זה בשם חברה ממשלתית מעורר שאלות נכבדות של חוקיות המינהל ושל שימוש בכספי ציבור. מן הראוי שהלשכה המשפטית של המשרד האמון על החברה תיתן דעתה על כך ובכלל זה מי אישר את משלוח המכתב ואת ההתקשרות עם משרד עורכי הדין החיצוני, ובאיזו סמכות מתיימרת חברה ממשלתית לטעון לבעלות קניינית במידע ציבורי ולאיים בהליכים פליליים על אזרח שכל שעשה הוא להנגיש את שירותיה לציבור.

5. בפן המקצועי, משרד התחבורה, באמצעות הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, מפעיל את ערוצי GTFS ו-SIRI, שאליהם הפנתה רכבת ישראל את בטר רייל. אלא שבערוצים אלה פערים מהותיים ומתועדים: היעדר נתוני רציפים; זמני עצירה חלקיים (זמני יציאה בלבד), היוצרים פער שיטתי בכ-90% מהעצירות; היעדר עדכון בימי פעילות חריגים, דוגמת סגירות המסילה באשקלון ובאשדוד; ואי-שיקוף שינויי מסלול, יעד ורציף בזמן אמת, כפי שאירע ביום 7.7.2026 ברכבות 522 ו-525.

6. יודגש כי נציגת רכבת ישראל אישרה בכתב, ביום 16.7.2026, כי הפורמט החלקי הוגדר על ידי הגורם המקצועי במשרד התחבורה, וכי קיימת בעיה המהווה "באג קבוע" שהרכבת כבר הציפה בפני המשרד. משמע, הליקוי ידוע למשרד, והוא נמשך.

7. יצוין כי מכתבים בעניין זה נשלחו גם לרשות הארצית לתחבורה ציבורית בהקשר של ניהול ממשקי הנתונים וליועצת המשפטית לממשלה בכל הנוגע לעצם שליחת מכתב ההתראה.

8. שילוב שני הפנים יוצר תוצאה שאין להשלים עמה. מחד גיסא, חברה ממשלתית מאיימת על מפתחים ודוחקת בהם להסתמך אך ורק על ערוצי המשרד, ומאידך גיסא, ערוצי המשרד אינם מספקים את מלוא המידע שהרכבת עצמה מציגה לנוסעיה. הנפגע היחיד הוא ציבור משתמשי התחבורה הציבורית, המקבל כיום מידע חסר ולעיתים שגוי, בניגוד לרוח החלטת ממשלה 1933 משנת 2016 ולעקרונות חופש המידע.

9. אשר על כן, מתבקשת הלשכה המשפטית:

9.1 לבחון את התנהלות רכבת ישראל בפרשה ואת מכתב ההתראה שנשלח בשמה, ולהנחותה לחזור בה מטענותיה ומדרישותיה;

9.2 להנחות את רכבת ישראל לפתוח לאלתר את ממשקי ה-API שלה באופן מלא ונגיש, כהסדר ביניים עד להעברת מלוא המידע בערוצי המשרד;

9.3 לפעול, יחד עם הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, להשלמת המידע בערוצים המוסדרים ולתיקון הליקויים הידועים, בלוח זמנים מחייב;

10. מרשי נכון לכל הידברות עניינית לצורך השלמת ההסדרה, לרבות העברת התייעוד הטכני המלא של הפערים. כל זכויותיו וטענותיו שמורות במלואן.

בברכה,
גיא זומר, עו"ד